



EDUFISCAL

Instituto de Desarrollo Fiscal Profesional, A.C.

CÁLCULO ANUAL DEL ISR DE SUELDOS Y SALARIOS

Expositor: ALFREDO RUBIO CHÁVEZ

Diciembre 2024

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DE LAS DEDUCCIONES (ART. 25 LISR)

Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes:

...

III. Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones.

...

IX. Los anticipos y los rendimientos que paguen las sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que entreguen las sociedades y asociaciones civiles a sus miembros, cuando los distribuyan en los términos de la fracción II del artículo 94 de esta Ley.

...

REQUISITOS DE LAS DEDUCCIONES (ART. 27 LISR)

Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos:

...

III. Comprobante fiscal y forma de pago

Estar amparadas con un comprobante fiscal y que los pagos cuyo monto exceda de \$2,000.00 se efectúen mediante transferencia electrónica de fondos, cheque nominativo, tarjeta de crédito, de débito, de servicios o monederos electrónicos.

Pago por salarios y asimilados a salarios (Art. 43 RISR)

Las erogaciones efectuadas por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado a que se refiere el artículo 94 de la Ley, pagadas en efectivo podrán ser deducibles, siempre que además de cumplir con todos los requisitos que señalan las disposiciones fiscales para la deducibilidad de dicho concepto, se cumpla con la obligación inherente a la emisión del comprobante fiscal correspondiente por concepto de nómina.

...

V. Pagos a terceros

...

Los pagos que a su vez sean ingresos en los términos del Capítulo I del Título IV, de esta Ley , se podrán deducir siempre que las erogaciones por concepto de remuneración, las retenciones correspondientes y las deducciones del impuesto local por salarios y, en general , por la prestación de un servicio personal independiente, consten en comprobantes fiscales emitidos en términos del Código Fiscal de la Federación y se cumpla con las obligaciones a que se refiere el artículo **99, fracciones, I, II, III y V** de la presente Ley, así como las disposiciones que, en su caso, regulen el subsidio para el empleo **y los contribuyentes cumplan con la obligación de inscribir a los trabajadores en** el IMSS cuando estén obligados a ello, en los términos de las leyes de seguridad social.

...

XIX. Sueldos a trabajadores con derecho a subsidio al empleo.

Que tratándose de pagos efectuados por concepto de salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado a trabajadores que tengan derecho al subsidio para el empleo, efectivamente se entreguen las cantidades que por dicho subsidio les correspondan a sus trabajadores y se dé cumplimiento a los requisitos a que se refieren los preceptos que lo regulan, salvo cuando no se esté obligado a ello en los términos de las citadas disposiciones.

...

EDUFISCAL

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

SUJETOS DE ASEGURAMIENTO AL SEGURO SOCIAL

ARTÍCULO 12 DE LA LSS. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio:

- I. Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten, en forma permanente o eventual, a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicios remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones;
- II. Los socios de sociedades cooperativas;
- III. Las personas que determine el Ejecutivo Federal a través del Decreto respectivo, bajo los términos y condiciones que señala esta Ley y los reglamentos correspondientes, y
- IV. Las personas trabajadoras del hogar.

EDUFISCAL

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

CONCEPTO DE TRABAJADOR

ARTÍCULO 8º.- Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado.

Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio.

...

CONCEPTO DE PATRÓN

ARTÍCULO 10.- Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores.

Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquél, lo será también de éstos.

CONCEPTO DE RELACIÓN DE TRABAJO

ARTÍCULO 20.- Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.

ARTÍCULO 21.- Se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe.

FORMA DE PAGO DEL SALARIO

ARTÍCULO 101.-El salario en efectivo deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal , no siendo permitido hacerlo en mercancías , vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda substituir la moneda.

Previo consentimiento del trabajador , el pago del salario podrá efectuarse por medio de depósito en cuenta bancaria , tarjeta de débito, transferencias o cualquier otro medio electrónico . Los gastos o costos que originen estos medios alternativos de pago serán cubiertos por el patrón.

**CAPÍTULO I DEL TÍTULO IV DE LA LISR
DE LOS INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN
DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO**

INGRESOS QUE SE GRAVAN (ART. 94 LISR)

Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. Para los efectos de este impuesto, se asimilan a estos ingresos los siguientes:

- I. Las remuneraciones a empleados públicos, aun cuando sean por concepto de gastos no sujetos a comprobación.
- II. Los rendimientos y anticipos que obtengan los miembros de las sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que reciban los miembros de sociedades y asociaciones civiles.
- III. Honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole.
- IV. Honorarios por servicios prestados preponderantemente a un prestatario.
- V. Honorarios que perciban, cuando comuniquen al prestatario que optan por pagar el impuesto en los términos de este Capítulo.
- VI. Personas físicas con actividades empresariales que opten por pagar el impuesto en los términos de este Capítulo.
- VII. Ingresos en acciones o títulos valor por ejercer la opción otorgada por el empleador.

OBLIGACIONES DE LOS PATRONES/PERSONAS QUE HACEN PAGOS POR ASIMILADO A SALARIOS (ART. 99 LISR)

- I. **Retención del ISR**
Efectuar las retenciones señaladas en el artículo 96 de esta Ley
- II. **Calcular el impuesto anual**
Calcular el impuesto anual de las personas que les hubieren prestado servicios subordinados, en los términos del artículo 97 de esta Ley.

CÁLCULO ANUAL DEL ISR DE SUELDOS Y SALARIOS

III. Expedir y entregar comprobantes fiscales

Expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, **en la fecha en que se realice la erogación correspondiente.**

...

V. Inscribirlos en el RFC

Solicitar a las personas que contraten para prestar servicios subordinados, les proporcionen los datos necesarios a fin de inscribirlos en el RFC, o bien cuando ya hubieran sido inscritas con anterioridad, les proporcionen su clave del citado Registro.

...

RETENCIONES Y ENTEROS MENSUALES QUE TENDRÁN EL CARÁCTER DE PAGOS PROVISIONALES (ART. 96 LISR)

Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, están obligados a efectuar las retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual.

No se efectuará la retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente.

La retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes la tarifa del artículo 96 de esta Ley.

CONCEPTO	EJM: 1	EJM: 2
Ingreso mensual	<u>\$ 7,468</u>	<u>\$ 7,468</u>
ISR Tarifa Art. 96 LISR	\$ 495	\$ 495
Menos:		
Subsidio para el empleo	<u>(000)</u>	<u>(390)</u>
ISR a retener	\$ 495	\$ 105
No se retiene el ISR , en virtud de que percibió en el mes 1 SMG (\$248.93 X 30 = \$7,467.90)	<u>Hasta abril</u>	<u>Mayo a dic</u>

CÁLCULO ANUAL DEL ISR DE SUELDOS Y SALARIOS

RETENCIÓN POR PAGO DE HONORARIOS A MIEMBROS DE CONSEJOS DIRECTIVOS, DE VIGILANCIA, CONSULTIVO O DE CUALQUIERA OTRA ÍNDOLE, ASÍ COMO DE HONORARIOS A ADMINISTRADORES, COMISARIOS Y GERENTES GENERALES (ART. 94-III LISR)

No podrá ser inferior a la cantidad que resulte de multiplicar la tasa máxima para aplicar sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el Art. 152 de esta Ley (35%) sobre su monto, salvo que exista, además, relación de trabajo con el retenedor en cuyo caso se procederán en los términos del párrafo segundo de este artículo. (Art. 96, 3er. párrafo después de la tarifa de la LISR).

CONCEPTO	1ER. CASO	2º CASO
Honorarios del Administrador Único (Art. 27-IX LISR)	\$ 80,000	\$ 72,532
Mas:		
Sueldo derivado de la relación de trabajo	0	7,468
Total de ingresos (base)	<u>\$ 80,000</u>	<u>\$80,000</u>
ISR determinado (Art. 96 LISR)	\$ 18,467	\$ 18,467
Menos:		
Subsidio para el empleo	S/D	S/D
ISR previo	<u>\$ 18,467</u>	<u>\$ 18,467</u>
Vs.		
Retención mínima 35%	28,000	N/A
ISR a retener (Art. 94-III LISR)	<u>\$ 28,000</u>	<u>\$ 18,467</u>

INGRESOS ASIMILADOS A SALARIOS GRAVADOS CON EL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS:

Art. 156-IX Código Fiscal de la Ciudad de México.- Honorarios a miembros del consejo directivo, de vigilancia o de cualquier otra índole.

Art. 56-XVI Código Financiero del Estado de México.- Todo lo que la Ley del Impuesto sobre la Renta lo considera asimilado a salarios.

**RETENCIÓN POR PAGOS DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD, RETIRO,
INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN
(ARTÍCULO 96- 4º PFO., DESPUÉS DE LA TARIFA)**

Las personas que hagan pagos por los conceptos a que se refiere el artículo 95 de esta Ley, efectuarán la retención aplicando al ingreso total por este concepto, una tasa que se calculará dividiendo el impuesto correspondiente al último sueldo mensual ordinario, entre dicho sueldo; el cociente obtenido se multiplicará por cien y el producto se expresará en por ciento. Cuando los pagos por estos conceptos sean inferiores al último sueldo mensual ordinario, la retención se calculará aplicándoles la tarifa establecida en este artículo.

Cálculo de la retención:

Un trabajador con 18 años de antigüedad y **salario diario integrado de \$300.00**, (sueldo nominal \$ 287.00) le corresponde la siguiente indemnización:

Indemnización en los términos del Art. 50 de la LFT:

Concepto	Importe
Tres meses de sueldo, 20 días por cada año de servicio, prima de antigüedad (Arts. 162, 485 y 486 LFT)	\$ 239,730
Menos:	
Ingreso exento: Art. 93-XIII LISR	
UMA \$ 108.57 x 90 x 18 años =	<u>175,883</u>
Indemnización gravada	\$ 63,847

EXENCIÓN PARA PRIMAS DE ANTIGÜEDAD, RETIRO E INDEMNIZACIONES Y SEGURO DE RETIRO:

Art. 93-XIII de la LISR.- Los que obtengan las personas que han estado sujetas a una relación laboral en el momento de su separación, **por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos y hasta por el equivalente a noventa veces el salario mínimo general** del área geográfica del contribuyente por cada año de servicio o de contribución en el caso de la subcuenta del seguro de retiro, de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez o de la cuenta individual del **sistema de ahorro para el retiro**.

Los años de servicio serán los que se hubieran considerado para el cálculo de los conceptos mencionados. **Toda fracción de más de seis meses se considerará un año completo. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título IV.**

CÁLCULO ANUAL DEL ISR DE SUELDOS Y SALARIOS

CÁLCULO DE LA RETENCIÓN

Concepto	Importe
Último sueldo mensual ordinario	<u>\$ 11,849</u>
ISR (Tarifa Art. 96 LISR)	\$ 1,009
Menos:	
Subsidio para el empleo	<u>S/D</u>
Impuesto correspondiente al último sueldo mensual ordinario	<u>\$ 1,009</u>
Determinación de la tasa de impuesto: ISR del último sueldo mensual ordinario ÷ dicho sueldo: $\$ 1,009 \div \$ 11,849 = 8.52 \%$	

RETENCIÓN DEL ISR POR LA INDEMNIZACIÓN

Concepto	Importe
Indemnización gravada por la tasa ($63,847 \times 8.52\% =$)	\$ 5,440
Menos:	
Subsidio para el Empleo	<u>N/A</u>
ISR a retener	\$ 5,440

Cuando los pagos por estos conceptos sean inferiores al último sueldo mensual ordinario, la retención se calculará **aplicando** la tarifa de este artículo (Art. 96, antepenúltimo párrafo, de la LISR).

R. 3.9.16 RM.- ENTERO DE RETENCIONES DE SALARIOS Y ASIMILADO A SALARIOS.

Información prellenada que aparece en la declaración:

De los CFDI de nómina emitidos por las personas que realicen los pagos de los conceptos antes señalados.

**INGRESO EXENTO POR JUBILACIONES, PENSIONES, HABERES DE RETIRO (LOS MILITARES), PENSIONES VITALICIAS Y OTRAS FORMAS DE RETIRO
(ART. 93, FRACCIONES IV y V LISR)**

Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro previstas en la LISSSTE, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de quince veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, y el beneficio previsto en la ley de pensión universal. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título.

Para aplicar la exención sobre los conceptos a que se refiere esta fracción, **se deberá considerar la totalidad de las pensiones y de los haberes de retiro pagados al trabajador** a que se refiere la misma, independientemente de quien los pague. Sobre el excedente se deberá efectuar la retención en los términos que al efecto establezca el reglamento de esta ley.

Caso 1.- INGRESO TOTALMENTE EXENTO

Jubilación mensual	\$ 45,000
Menos:	
Jubilación exenta: UMA \$ 108.57 x 15 x 30 días =	<u>(48,856)</u>
El pago mensual está exento por no exceder de 15 veces el salario mínimo general diario del área geográfica del contribuyente por el número de días del pago.	

Caso 2.- INGRESO PARCIALMENTE EXENTO

Jubilación mensual	\$ 60,000
Menos:	
Jubilación exenta: UMA \$ 108.57 x 15 x 30 días =	<u>(48,856)</u>
Ingreso gravado:	\$ <u>11,144</u>
ISR (Art. 96 LISR)	\$ 896
Menos:	
Subsidio para el empleo	<u>S/D</u>
ISR a retener	\$ <u>896</u>

CÁLCULO ANUAL DEL ISR DE SUELDOS Y SALARIOS

PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LA RETENCIÓN DEL ISR POR PAGOS DE PENSIONES Y HABERES DE RETIRO PERCIBIDO DE DOS O MÁS PERSONAS (ART. 165 RISR)

Deberán determinar el monto total de la exención considerando la totalidad de las pensiones y de los haberes pagados al contribuyente, independientemente de quien pague dichos ingresos.

Obligaciones del contribuyente:

- Comunicar por escrito a cada una de las personas que le efectúen los pagos, antes del primer pago del año de calendario, que percibe ingresos a que se refiere el artículo 93-IV LISR, de otras personas, así como el monto mensual de cada una.
- Presentar declaración anual en términos del Art. 152 LISR, cuando perciban estos ingresos de dos o más personas en forma simultánea.

Importe exento mensual : \$ 48,856.00

Contribuyente	X, S.A.	W, S.A.	Total	Excedente Gravado	Total ISR Art. 96 ISR
Juan Pérez	\$ 25,000	\$ 20,000	\$ 45,000	\$ 0	\$ 0
Alfredo Martínez	\$ 30,312	\$ 41,861	\$ 72,173	\$ 23,317	\$ 3,312
Distribución ISR	(42%) \$ 1,391	(58%) \$1,921	\$ 3,312		
Hugo Morales	\$ 41,087	\$ 41,086	\$ 82,173	33,317	\$ 5,494
Distribución ISR	(50%) \$2,747	(50%) \$ 2,747	\$ 5,494		

RETENCIÓN POR PAGO ÚNICO POR JUBILACIONES, PENSIONES O HABERES DE RETIRO (ART. 173 RISR)

Quienes mediante pago único cubran jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, a que se refiere el artículo 93, fracciones IV y V de la Ley, efectuarán la retención a que se refiere el artículo 96 de la Ley, conforme a lo siguiente:

EJEMPLO: Se conviene un pago único por la cantidad de \$4,000,000, con el contribuyente que percibiría una pensión mensual por la cantidad de \$60,000:

Concepto	Importe
Pago único según convenio	\$ 4,000,000
Menos:	
Exención RISR : \$ 108.57 X 365 X 90 =	<u>3,566,524</u>
Excedente gravado	\$ 433,476

Determinación del ISR a retener por el excedente gravado:

Concepto	Importe
Determinación del ISR mensual	
Pago mensual de la pensión:	\$ 60,000
Menos:	
Pensión exenta	<u>(48,856)</u>
Pensión gravada	\$ 11,144
ISR (Art. 96 LISR)	\$ 896
Menos:	
Subsidio para el empleo	<u>S/D</u>
ISR a retener en pago mensual	\$ 896

$\frac{\text{Pago único}}{\text{Pensión mensual}} = \frac{\$4,000,000}{\$60,000} = 66.67 \text{ (meses anticipados)}$
$\$ 896 \times 66.67 = \$ 59,736 \text{ Impuesto a Retener}$

INGRESO EXENTO POR PAGO ÚNICO POR JUBILACIÓN, PENSIÓN O HABER DE RETIRO (ART. 171 DEL RISR):

No se pagará impuesto, cuando el monto de **dicho pago no exceda de 90 veces el SMGAGT elevado al año.**

Por el excedente se pagará el impuesto en los términos del Artículo 95 LISR. (Cálculo Anual)

CÁLCULO ANUAL DEL ISR DE SUELDOS Y SALARIOS

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

**ART. DÉCIMO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LIVA, DE LA LIEPS, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y SE EXPIDE LA LISR Y SE ABROGA LA LIETU Y LA LEY A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (D.O.F. DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2013)
(DEROGADO DOF 1º MAYO 2024)**

Se otorga el Subsidio para el Empleo, en los siguientes términos:

I. Los contribuyentes que perciban ingresos de los previstos en el primer párrafo o la fracción I del Art. 94 de la LISR, excepto los percibidos por concepto de:

- Primas de antigüedad,
- Retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación

Gozarán del subsidio para el empleo que se aplicará contra el impuesto que resulte a su cargo en los términos del Art. 96 de la misma Ley.

El Subsidio para el Empleo se calculará aplicando a los **ingresos que sirvan de base para calcular el ISR** que correspondan al mes de calendario de que se trate, la siguiente:

Tabla

Monto de ingresos que sirven de base para calcular el ISR		
Para ingresos de	Hasta ingresos de	Cantidad de subsidio para el
\$	\$	empleo mensual
\$	\$	\$
0.01	1,768.96	407.02
1,768.97	2,653.38	406.83
2,653.39	3,472.84	406.62
3,472.85	3,537.87	392.77
3,537.88	4,446.15	382.46
4,446.16	4,717.18	354.23
4,717.19	5,335.42	324.87
5,335.43	6,224.67	294.63
6,224.68	7,113.90	253.54
7,113.91	7,382.33	217.61
7,382.34	En adelante	0.00

Subsidio por periodos menores a un mes

En los casos en que los empleadores realicen pagos por salarios, que comprendan periodos menores a un mes, para calcular el subsidio para el empleo correspondiente a cada pago, dividirán las cantidades correspondientes a cada una de las columnas de la tabla contenida en esta fracción, entre 30.4. El resultado así obtenido se multiplicará por el número de días al que corresponda el periodo de pago para determinar el monto del subsidio para el empleo que le corresponde al trabajador por dichos pagos.

Cuando los pagos por salarios sean por periodos menores a un mes, la cantidad del subsidio para el empleo que corresponda al trabajador por todos los pagos que se hagan en el mes, no podrá exceder de la que corresponda conforme a la tabla prevista en esta fracción para el monto total percibido en el mes de que se trate.

DECRETO QUE OTORGA EL SUBSIDIO AL EMPLEO (DOF 1º MAYO 2024)

Beneficiarios del subsidio

Los trabajadores a que se refiere el artículo 94, primer párrafo y fracción I, de la LISR, cuyos ingresos mensuales que sirvan de base para calcular el ISR correspondiente al mes de calendario de que se trate, no excedan de \$ 9,081.00 (Nueve mil ochenta y un pesos 00/100 M.N), excepto los percibidos por concepto de prima de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación.

Importe del subsidio

Hasta por la cantidad que resulte de multiplicar el valor mensual de la UMA por 11.82%.

Dicho subsidio se aplicará al ISR correspondiente al mes de calendario de que se trate y que resulte a cargo de los trabajadores en términos del Artículo 96 LISR.

CÁLCULO ANUAL DEL ISR DE SUELDOS Y SALARIOS

Ingresos mensuales hasta por	UMA mensual (valor)	% máximo a aplicar	Subsidio al empleo mensual
\$ 9,081.00 pesos	\$ 3,300.53	11.82%	\$ 390.00 pesos

Casos en que el ISR a cargo del trabajador sea menor al subsidio al empleo mensual

La diferencia no podrá aplicarse contra el ISR que resulte a su cargo posteriormente, ni se entregará cantidad alguna por concepto de subsidio para el empleo.

Pagos por periodos menores a un mes, o aquellos que comprendan dos o más meses.

Pagos menores a un mes: Dividirán la cantidad que resulte de multiplicar el valor mensual de la UMA por 11.82% entre 30.4 y el resultado se multiplicará por el número de días que corresponda el pago. La cantidad de subsidio que corresponda no podrá exceder el monto mensual máximo, es decir \$ 390.00 pesos.

Pagos de dos o más meses: Multiplicarán la cantidad que se obtenga de multiplicar el valor mensual de la UMA por 11.82% por el número de meses que comprenda el pago.

Prestación de servicios a dos o más empleadores

Antes de que el efectúen el primer pago, el trabajador deberá elegir el empleador que aplicará el subsidio al empleo. En este caso los empleadores deberán conservar los escritos como parte de su contabilidad.

Para estos efectos, el empleador deberá solicitar a los trabajadores que le comuniquen por escrito si prestan servicios a otro empleador y si éste aplica el subsidio al empleo.

CÁLCULO ANUAL DEL ISR DE SUELDOS Y SALARIOS

Ejemplos de la aplicación del subsidio al empleo, aplicable a partir del 1º de mayo de 2024

Trabajador	Caso 1	Caso 2	Caso 3	Caso 4	Caso 5	Caso 6
Ingreso (gravado)	7,468	8,000	8,500	9,000	9,081	9,082
ISR causado	495	553	608	662	671	671
Subsidio para el empleo	390	390	390	390	390	S/D
ISR a retener	0 (105)	163	218	272	281	671

Caso 1.- Es trabajador del salario mínimo (del área general) y aun y cuando se determina ISR a cargo, no hay retención del ISR de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la LISR .

Salarios mínimos vigentes en 2024:

Area	Importe diario	Importe mensual
General	\$ 248.93	\$ 7,467.90
Frontera Norte	\$ 374.89	\$ 11,246.70

Para los trabajadores de la Zona libre de la Frontera Norte, se deduce que no existe beneficio alguno en la aplicación del subsidio, por rebasar el límite mensual correspondiente.

No ingreso acumulable

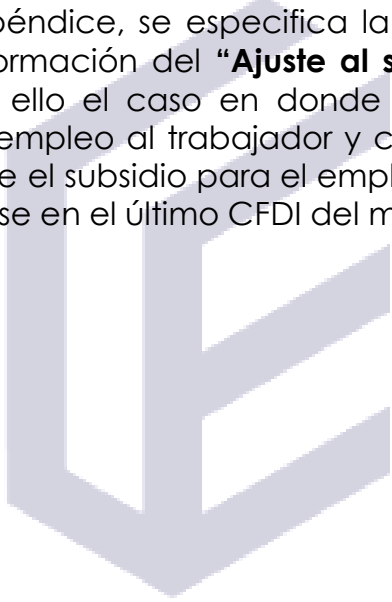
El subsidio para el empleo a que se refiere este decreto no se considerará como ingreso acumulable, ni formará parte del cálculo de la base gravable de cualquier otra contribución por no tratarse de una remuneración al servicio personal subordinado.

GUÍA DE LLENADO DEL COMPROBANTE DEL RECIBO DE PAGO DE NÓMINA Y SU COMPLEMENTO

APÉNDICE 7 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DEL AJUSTE DEL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO CAUSADO CUANDO SE REALIZAN PAGOS POR PERIODOS MENORES A UN MES

Cuando el Impuesto sobre la Renta sea menor que el subsidio para el empleo mensual, el empleador deberá entregar al trabajador la diferencia que se obtenga; sin embargo, puede darse el caso que aún y cuando el trabajador no tenía derecho al subsidio para el empleo, el empleador le entregue cantidad por dicho concepto.

Por lo anterior en este apéndice, se especifica la forma en que se debe registrar en el CFDI la información del **“Ajuste al subsidio para el empleo causado”**, ilustrado para ello el caso en donde se haya entregado en efectivo subsidio para el empleo al trabajador y cuando se detecta al fin del mes, que a dicho corte el subsidio para el empleo causado es de cero. Dicho ajuste debe realizarse en el último CFDI del mes.



EDUFISCAL

CÁLCULO ANUAL DEL ISR DE SUELDOS Y SALARIOS

CÁLCULO DEL IMPUESTO ANUAL (ART. 97 LISR)

Las personas obligadas a efectuar retenciones en los términos del artículo 96 de esta Ley, calcularán el impuesto anual de cada persona que le hubiere prestado servicios personales subordinados.

Comentario:

Información con la que se debe de contar para realizar el cálculo anual del ISR de sueldos y salarios:

- Listado de personal activo
- Concentrado individual de ingresos: gravados y exentos
- Retenciones de ISR mensuales, y subsidio al empleo calculado y entregado
- Tarifas vigentes del ISR y tablas de subsidio para el empleo.

CONCEPTO	TOTAL	GRAVADO	EXENTO ART. 93 LISR
Sueldos	X	X	
Comisiones	X	X	
Horas extras dobles	X	X	X
Horas extras triples	X	X	X
Fondo de ahorro	X	X	X
Intereses del fondo de ahorro	X	X	X
Vacaciones	X	X	
Prima vacacional	X	X	X
P.T.U.	X	X	X
Alimentación	X	X	X
Habitación	X	X	X
Despensa	X	X	X
Premios por asistencia	X	X	
Premios por puntualidad	X	X	
Prima dominical	X	X	X
Subsidio por incapacidad	X	X	X
Compensación	X	X	
Bonos	X	X	
indemnización	X	X	X
Prima de antigüedad	X	X	X
Subsidio aplicado			
Subsidio entregado			
Total IMSS			
Total ISR retenido			

CÁLCULO ANUAL DEL ISR DE SUELDOS Y SALARIOS

PARA CONTRIBUYENTES SIN DERECHO A SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (ART. 97, 2º PÁRRAFO, DE LA LISR):

Concepto	Importe
Total de ingresos obtenidos en un año de calendario por salarios	\$ 120,200
Menos:	
Impuesto local sobre salarios retenido en el año (Art. 43 LIVA)	_____ 0
Ingresos en el ejercicio	\$ 120,200
ISR anual (Tarifa del Art. 152 LISR)	\$ 9,273
Menos:	
Pagos provisionales efectuados en el año de calendario	_____(9,273)
Saldo a cargo (favor)	\$ 0

PARA CONTRIBUYENTES QUE HAYAN APLICADO EL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (ARTÍCULO DÉCIMO, FRACCIÓN II DEL DECRETO)

Las personas obligadas a efectuar el cálculo anual del ISR a que se refiere el Art. 97 de la LISR, por los conceptos a que se refieren el primer párrafo o la fracción I del Art. 94 de la LISR, que hubieran aplicado el subsidio para el empleo en los términos de la fracción anterior, estarán a lo siguiente:

Concepto	Importe
Total de ingresos obtenidos en un año de calendario por salarios	\$ 95,000
Menos:	
Impuesto local sobre salarios retenido en el año (Art. 43 LIVA)	_____ 0
Ingresos en el ejercicio	\$ 95,000
ISR anual (Tarifa del Art. 152 LISR)	\$ 6,531
Menos:	
Suma de las cantidades por concepto de subsidio al empleo mensual, que le correspondió al contribuyente	_____(3,980)
ISR a cargo	\$ 2,551
Menos:	
Pagos provisionales efectuados en el año de calendario	_____(2,551)
Saldo a cargo (favor)	\$ 0

CÁLCULO ANUAL DEL ISR DE SUELDOS Y SALARIOS

CASOS EN QUE SE DETERMINA IMPUESTO A CARGO DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO (ART. DÉCIMO, FRACCIÓN II, INCISO B) DEL DECRETO):

Concepto	EJM: 1	EJM: 2	EJM: 3
Total de ingresos obtenidos en un año de calendario	\$ 95,000	\$ 95,000	\$ 95,000
Menos:			
Impuesto local retenido en el año (Art. 43 LIVA)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ingreso en el ejercicio	<u>\$ 95,000</u>	<u>\$ 95,000</u>	<u>\$ 95,000</u>
ISR anual (Tarifa Art. 152 LISR)	\$ 6,531	\$ 6,531	\$ 6,531
Menos:			
Suma de las cantidades por concepto de subsidio al empleo mensual que le correspondió al contribuyente	<u>(3,980)</u>	<u>(3,980)</u>	<u>(3,980)</u>
ISR a cargo	\$ 2,551	\$ 2,551	\$ 2,551
Menos:			
Pagos provisionales efectuados	<u>(2,551)</u>	<u>(2,391)</u>	<u>(2,651)</u>
Saldo a cargo (favor)	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 160</u>	<u>\$ (100)</u>

CASOS EN QUE NO HAY ISR A CARGO DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO (ART. DÉCIMO, FRACCIÓN II, INCISO C) DEL DECRETO):

Concepto	EJM: 1	EJM: 2
Total de ingresos obtenidos en un año de calendario	\$ 89,616	\$ 50,000
Menos:		
Impuesto local retenido en el año (Art. 43 LIVA)	<u>0</u>	<u>0</u>
Ingreso gravado en el ejercicio	<u>\$ 89,616</u>	<u>\$ 50,000</u>
ISR anual (Art. 152 LISR)	\$ 5,945	\$ 2,800
Menos:		
Suma de las cantidades por concepto de subsidio al empleo mensual, que le correspondió al contribuyente	<u>(3,820)</u>	<u>(3,129)</u>
ISR a cargo	2,125	0
Menos:		
Pagos provisionales efectuados	<u>(1) 0</u>	<u>(2) (600)</u>
Saldo a cargo (favor)	<u>\$ 0</u>	<u>\$ (600)</u>

- (1) Percibió 1 SMG elevado al año no hay retención ISR
 (2) Tuvo incapacidad del IMSS (Art. 42 LSS)

TRATAMIENTO DE LAS DIFERENCIAS DERIVADAS DEL CÁLCULO ANUAL

a) Diferencias a cargo del contribuyente:

Se enterarán ante las oficinas autorizadas a más tardar en el mes de febrero siguiente al año de calendario de que se trate.

Comentario:

El SAT ha dado a conocer a través de su página de internet en la sección de preguntas y respuestas, el nuevo procedimiento para cumplir con esta obligación:

- Se presenta a través del formulario: "ISR retenciones por salarios".
- Señalando en el apartado "Configuración de la información":
 1. Ejercicio: 2024
 2. Periodicidad: mensual.
 3. Periodo: febrero.
 4. Tipo de declaración: normal
- Dentro del apartado "Determinación ", en específico en el campo "ISR retenido por sueldos de acuerdo con los registros del contribuyente", sólo se deberá capturar el monto correspondiente al ISR a cargo por el ajuste anual timbrado o que se vaya a timbrar en los CFDI de nómina correspondiente al mes de febrero.
- Se obtendrá el acuse de recepción que indica la línea de captura para realizar el pago correspondiente.
- Para el elemento del ISR retenido por sueldos y salarios correspondiente a la nómina del mes de febrero, el cual se deberá efectuar a más tardar el 17 de marzo siguiendo los pasos antes señalados en el formulario citado, especificando la declaración como tipo "complementaria por modificación" en la que se adicionará el ISR retenido de la nómina correspondiente al mes de febrero al monto declarado anteriormente en el campo "ISR retenido por sueldos de acuerdo a los registros del contribuyente"; y en el apartado de "pago", pudiendo disminuir el monto pagado con anterioridad realizado en la declaración de tipo "normal " de dicho mes.

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

DESCUENTOS EN LOS SALARIOS DE LOS TRABAJADORES

ARTÍCULO 110.- Los descuentos de los salarios de los trabajadores están prohibidos, salvo en los casos y con los requisitos siguientes:

- I. Pago de deudas contraídas con el patrón, el descuento será el que convenga tanto el trabajador como el patrón, sin que pueda ser mayor del 30% del excedente del salario mínimo.
- II. Pago de la renta a que se refiere el artículo 151, que no podrá exceder del 15% del salario.
- III. Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores.
- ...
- IV. Pago de cuotas para la construcción y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro.
- ...
- V. Pago de pensiones alimenticias en favor de la esposa, hijos, ascendientes y nietos, decretados por la autoridad competente.
- VI. Pago de cuotas sindicales.
- VII. Pago de abonos para cubrir créditos garantizados por el Fondo a que se refiere el artículo 103 bis de esta Ley.
- ...

PRESCRIPCIÓN

ARTÍCULO 517. Prescribe en un mes:

- I. Las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, para disciplinar sus faltas, y para efectuar descuentos en su salario.
- II. Las acciones de los trabajadores para separarse del trabajo.

**DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**

OBLIGACIONES DE LOS MEXICANOS

Artículo 31, fracción IV.- Contribuir a los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

b) Diferencias a favor del contribuyente:

- Deberán compensarse contra la retención del mes de diciembre y las retenciones sucesivas, a más tardar dentro del año de calendario posterior.
- El contribuyente podrá solicitar a las autoridades fiscales la devolución de las cantidades no compensadas, en los términos que señale el SAT mediante RCG. Siempre que el retenedor señale en la constancia, el monto que le hubiere compensado.
- El retenedor deberá compensar los saldos a favor de un contribuyente contra las cantidades retenidas a las demás personas a las que les haga pagos que sean ingresos de los mencionados en este Capítulo, siempre que se trate de contribuyentes que no estén obligados a presentar declaración anual. El retenedor recabará la documentación comprobatoria de las cantidades compensadas que **haya entregado al trabajador con saldo a favor.**

**NO SE HARÁ EL CÁLCULO DEL IMPUESTO ANUAL A QUE SE REFIERE ESTE
ARTÍCULO (ART. 97 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LISR):**

Cuando se trate de contribuyentes que:

- a) Hayan iniciado la prestación de servicios con posterioridad al 1º de enero del año de que se trate o hayan dejado de prestar servicios al retenedor antes del 1º de diciembre del año por el que se efectúe el cálculo.
- a) Hayan obtenido ingresos anuales por los conceptos a que se refiere este capítulo que excedan de \$400,000.00
- a) Comuniquen por escrito al retenedor que presentarán declaración anual. (Art. 181 RISR).

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS RELACIONES DE TRABAJO

ARTÍCULO 42 LFT.-Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón:

- I. La enfermedad contagiosa del trabajador;
- II. La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo;
- III. La prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria;
- IV. El arresto del trabajador;
- V. El cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo 5º de la Constitución, y el de las obligaciones consignadas en el artículo 31, fracción III de la misma constitución;
- VI. La designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Comisión Nacional para la Participación de los trabajadores de las Utilidades de las Empresas y otros semejantes;
- VII. La falta de los documentos que exijan las Leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio, cuando sea imputable al trabajador;
- VIII. La conclusión de la temporada en el caso de los trabajadores contratados bajo esta modalidad, y
- IX. La licencia a que se refiere el artículo 140 Bis de la Ley del Seguro Social.

LICENCIA DEL ARTÍCULO 140 BIS LSS:

El IMSS otorga la licencia LSS 140 Bis a madres o padres trabajadores asegurados al IMSS con hijos menores de hasta 16 años diagnosticados por el instituto con cáncer de cualquier tipo.

CÁLCULO ANUAL DEL ISR DE SUELDOS Y SALARIOS

La licencia se podrá expedir hasta por 28 días dentro de un periodo de 3 años, sin exceder 364 días, mismos que no necesariamente deberán ser continuos.

ARTÍCULO 42 BIS LFT. En los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, conforme a las disposiciones aplicables, que implique la suspensión de las labores, se estará a lo dispuesto por el artículo 429, fracción IV de esta Ley.

EXPEDICIÓN DE LOS CFDI

Por las diferencias derivadas del ajuste anual:

Diferencias a favor:

La compensación derivada de saldos a favor se debe de utilizar la clave de otro tipo de pago "004" aplicación del saldo a favor por compensación anual.

Compensar dicho saldo, contra cantidades a cargo de otros trabajadores, se utilizará la clave "005" reintegro de ISR retenido en el ejercicio anterior , en el nodo de otros pagos.

Diferencias a cargo:

La retención que en su caso se realizó al trabajador: "101" ISR retenido de ejercicios anteriores.

CORRECCIÓN DE CFDI DE NÓMINA EXPEDIDOS CON ERRORES

R. 2.7.5.6 RM.- Los contribuyentes que durante el ejercicio fiscal 2023 hayan emitido CFDI de nómina que contenga errores u omisiones en su llenado o en su versión podrán, por única ocasión, corregir estos, siempre y cuando el nuevo comprobante que se elabore se emita a más tardar el 29 de febrero de 2024 y se cancelen los comprobantes que sustituyen.

El CFDI de nómina que se emita en atención a esta facilidad se considerará emitido en el ejercicio fiscal 2023 siempre y cuando refleje como "fecha de pago" el día correspondiente a 2023 en que se realizó el pago asociado al comprobante.

Comentario:

Se recomienda conciliar la información de la contabilidad con los CFDI de nómina emitidos, para lo cual nos puede ayudar la herramienta “Visor de nómina del SAT”, visualizando el ISR retenido con base a los CFDI de nómina contra el impuesto declarado en los pagos provisionales de ISR, así como para verificar la información reflejada en los comprobantes e identificar si existe alguna diferencia, ya que los CFDI de nómina entre otros usos, sirven como base para el llenado automático de la declaración anual.



EDUFISCAL

CÁLCULO DEL IMPUESTO ANUAL DE SUELDOS Y SALARIOS

ENTERO ISR RETENCIONES POR SALARIO (AJUSTE ANUAL)

Instrucciones 

Descripción de los pasos para el llenado de la declaración

1. Las retenciones objeto de captura de este formulario son todas aquellas que se señalan en la Ley del Impuesto sobre la Renta por concepto de salario o asimilados a salarios.
2. Verifica la información de comprobantes de pago de nómina.
3. Registra la información que solicita la aplicación:
 - ISR retenido de acuerdo a controles del contribuyente.
4. Puedes guardar tu declaración en cualquier momento dando clic en el botón "Guardar".
5. Una vez que finalices con la captura de todos los campos podrás enviar tu declaración dando clic en el botón "Administración de la declaración".

CERRAR

Presentar declaración Consultas * Presentación declaración otras obligaciones Inicio Cerrar

ISR retenciones por salarios

INSTRUCCIONES ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN GUARDAR

Determinación  **Página**

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.

Información de comprobantes de pago de nómina

Número de trabajadores por sueldos	0
Pagos de sueldos	0
Pagos exentos de sueldos	0
ISR retenido por sueldos	0

*ISR retenido por sueldos de acuerdo a los registros del contribuyente 

Impuesto a cargo (=)

CÁLCULO ANUAL DEL ISR DE SUELDOS Y SALARIOS

[Presentar declaración](#) [Consultas](#) [Presentación declaración otras obligaciones](#) [Inicio](#) [Cerrar](#)

ISR retenciones por salarios

[ADMINISTRACIÓN DE LA DECLARACIÓN](#) [GUARDAR](#)

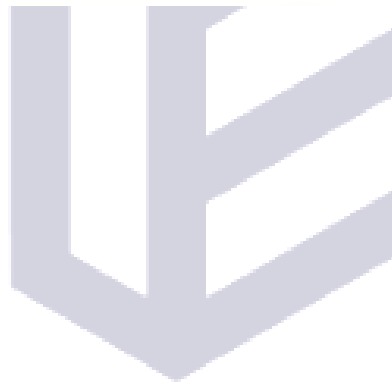
✓ **Determinación**

✓ **Pago**

(Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios)

A cargo		0
Total de contribuciones	(=)	0
Total de aplicaciones	(=)	0

Total de contribuciones		0
Total de aplicaciones	(-)	0
Cantidad a cargo	(=)	0
Cantidad a pagar		0



EDUFISCAL

**OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES
(ART. 98 LISR)**

Además de efectuar el pago del impuesto, tendrán las siguientes:

- I. Proporcionar a las personas que les hagan los pagos por salarios, los datos necesarios para que los inscriban en el RFC o bien si ya están inscritos proporcionar su clave de registro al empleador. (Art.26 RCFF)
- II. Solicitar las constancias a que se refiere la fracción III del Art. 99 de esta ley y proporcionarlas al empleador dentro del mes siguiente a aquél en el que se inicie la prestación del servicio, o en su caso, al empleador que vaya a efectuar el cálculo del impuesto definitivo o acompañarlas a su declaración anual. No se solicitará la constancia al empleador que haga la liquidación del año.
- III. **Presentar declaración anual en los siguientes casos:**
 - A. Cuando **además obtengan ingresos acumulables distintos de los señalados en este Capítulo.**
Salvedad: Art. 150, segundo pfo., LISR:
Podrán no presentar declaración anual, las PF que únicamente obtengan ingresos acumulables en el ejercicio por los conceptos señalados en los Capítulos I y VI de este Título, cuya suma no exceda de \$ 400,000.00, siempre que los ingresos por intereses reales no exceda de \$ 100,000.00 y sobre dichos ingresos se haya aplicado la retención a que se refiere el Art. 135 de esta Ley.
 - B. Cuando hubiera **comunicado por escrito al retenedor que presentará declaración anual (Art. 181 RISR).**
 - C. **Cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate, o cuando a dicha fecha se presten servicios a dos o mas empleadores en forma simultánea (Art. 182 RISR: Opción de no presentar la declaración anual)**
 - D. Cuando obtengan ingresos por **salarios provenientes de fuente de riqueza ubicada en el extranjero** o de personas no obligadas a efectuar las retenciones del Art. 96 de esta Ley.
 - E. **Cuando obtengan ingresos anuales** por los conceptos a que se refiere este Capítulo **que excedan de \$ 400,000.00**

R. 3.17.11 RM. Contribuyentes relevados de la obligación de presentar declaración anual del ISR, siempre que no exista ISR a cargo del contribuyente en la declaración anual.

- IV. Comunicar por escrito al empleador**, antes de que éste les efectúe el primer pago que les corresponda por la prestación de servicios personales subordinados en el año de calendario de que se trate, **si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el subsidio para el empleo, a fin de que no se aplique dos veces.**

OPCIÓN DE PRESENTAR DECLARACIÓN ANUAL CUANDO SE TENGA SALDO A FAVOR:

Art. 260 del RISR: opción de presentar declaración anual por ingresos derivados únicamente de un servicio personal subordinado **cuando tenga saldo a favor, como consecuencia de la aplicación de las deducciones personales** previstas en las **fracciones I o II del Art. 151 de la LISR.** (honorarios médicos, dentales, gastos hospitalarios y gastos de funeral).

EDUFISCAL

**OBLIGACIONES DE LOS PATRONES
(ART. 99 LISR)**

Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, tendrán las siguientes obligaciones

- I. Efectuar las retenciones del Artículo 96 de esta Ley.
- II. **Calcular el impuesto anual** de las personas que les hubieren prestado servicios subordinados, en términos del Art. 97 de esta Ley.

No se hará el cálculo del impuesto anual a que se refiere esta artículo (Art. 97 último párrafo de la LISR):

Cuando se trate de contribuyentes que:

- a) **Hayan iniciado la prestación de servicios con posterioridad al 1° de enero del año de que se trate** o hayan dejado de prestar servicios al retenedor antes del 1° de diciembre del año por el que se efectúe el cálculo.
 - b) Hayan obtenido ingresos anuales por los conceptos a que se refiere este capítulo que **excedan de \$400,000.00**
 - c) Comuniquen por escrito al retenedor **que presentarán declaración anual.** (Art. 181 RISR)
- III. **Expedir y entregar comprobantes fiscales**, a las personas que reciban pagos de este capítulo en la fecha en que se realice la erogación correspondiente, **los cuales podrán utilizarse como constancias o recibo de pago** para efectos de la legislación laboral, a que se refieren los Arts. 132, fracciones VII y VIII y 804, 1er. Pfo., fracciones II y IV LFT.
 - IV. **Solicitar, las constancias y los comprobantes a las personas que contraten para prestar servicios subordinados**, a mas tardar dentro del mes siguiente a aquel en que se inicie el servicio y **cerciorarse que estén inscritos en el RFC.**

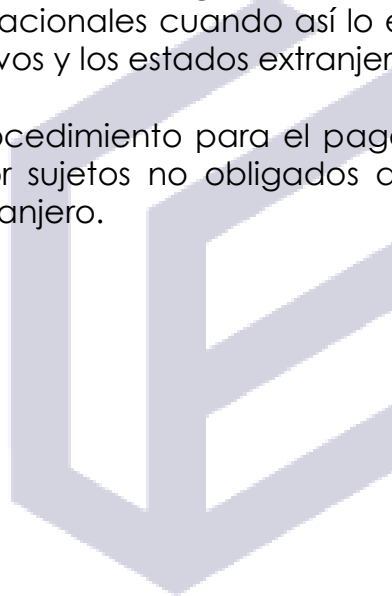
Adicionalmente, **deberán solicitar a los trabajadores** que les **comuniquen por escrito**, antes de efectuar el primer pago que les corresponda, si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el subsidio para el empleo, **a fin de que ya no se aplique nuevamente.**

- V. **Solicitar los datos necesario para inscribirlos en el RFC** o bien cuando ya hubieran sido inscritas anteriormente, les proporcionen su clave del citado registro. (Art. 26 RCFF)

- VI. Proporcionar a más tardar **el 15 de febrero de cada año, constancia y comprobante fiscal** del monto total de los viáticos pagados en el año de calendario de que se trate por los que se aplicó lo dispuesto en el Art. 93-XVII de esta Ley.
- VII. Presentar, ante las oficinas autorizadas a más tardar **el 15 de febrero de cada año**, declaración proporcionando información sobre las personas que hayan ejercido **la opción a que se refiere la fracción VII del Art. 94 de esta ley**, en el año de calendario anterior, conforme a las reglas generales que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria.

Quedan exceptuados de las obligaciones señaladas en este artículo, los organismos internacionales cuando así lo establezcan los tratados o convenios respectivos y los estados extranjeros.

Regla 3.12.3. RM: Procedimiento para el pago provisional del ISR por salarios pagados por sujetos no obligados a retener y por ingresos provenientes del extranjero.



EDUFISCAL